

RECURSO CÍVEL Nº 5002646-68.2024.4.02.5106/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: ANDRE LUIZ POSADA RESTIER (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

MILITAR - AUXÍLIO FARDAMENTO - MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.215-10/2001 - PAGAMENTO DO VALOR A MENOR REALIZADO EM 2017 - COBRANÇA DA DIFERENÇA APENAS EM 2024 - TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - **RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.**

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DA AUTORA E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condene o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Concedida a gratuidade, fica a parte isenta das custas processuais (art. 4º, II, da Lei 9.289/1996) e suspensos os honorários advocatícios (art. 98, §3º, da Lei nº 13.105/15 - CPC; art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95; art. 54, parágrafo único, in fine, da Lei 9.099/95, combinado com art. 1º da Lei 10.259/2001). A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de março de 2025.

5002646-68.2024.4.02.5106

510015713574 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5002646-68.2024.4.02.5106/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: ANDRE LUIZ POSADA RESTIER (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial e reiterado em sede recursal, tendo em vista a declaração firmada e os documentos apresentados, com fundamento no Enunciado nº 119 das Turmas Recursais do Estado do Rio de Janeiro:

ENUNCIADO 119 - “O pedido de gratuidade de justiça pode ser analisado pela Turma Recursal quando do conhecimento de recurso interposto sem preparo, desde que esteja acompanhado de declaração de hipossuficiência nos termos do art. 2º da Lei 1.060/50.” (Aprovado na Sessão Conjunta de 03/12/2013. Publicado no Dj-e de 18/12/2013, pg 1.363).

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.

Cinge-se a controvérsia no pagamento, pela UNIÃO FEDERAL à parte Autora, da **diferença do auxílio-fardamento**, em razão da promoção ao posto de 2º Tenente, em 31/08/2017, devidamente acrescido de juros e correção monetária, assim como o pagamento de indenização por danos morais.

A UNIÃO contestou, requerendo o reconhecimento da incompetência do Juízo; a declaração da prescrição da pretensão indenizatória e, assim, o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

O Juízo de origem julgou **EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO**, em virtude da prescrição.

Em sede recursal, a parte Autora pugna pela reforma *in totum* da r. sentença.

Por sua vez, a UNIÃO apresentou contrarrazões concluindo que a pretensão da parte autora é totalmente infundada, de sorte que não merece provimento.

É o relatório. Decido.

VOTO

Conforme previsto no artigo 3º, inciso XII, da Medida Provisória 2.215-10/2001, o auxílio-fardamento consiste em "***direito pecuniário devido ao militar para custear gastos com fardamento, conforme regulamentação***".

No caso concreto, a parte Autora pleiteia o pagamento da diferença de **auxílio fardamento** pago a menor, cujo fato gerador ocorreu em **agosto de 2017**, em virtude da promoção.

Conforme a sentença, o **pleito autoral concernente ao pagamento de auxílio fardamento encontra óbice no instituto da prescrição**, nos termos do Decreto nº **20.910**, de 06 de janeiro de 1932.

O princípio da *actio nata* fixa o termo *a quo* no momento da violação do direito à prestação pretendida, o que se deu com o **pagamento questionado que ocorreu no contracheque de setembro de 2017** (*Evento 01, Anexo 09*).

Trata-se de omissão impugnável de imediato, de forma que deveria o Recorrente, ao se sentir prejudicado por não ter recebido os valores que entendia fazer *jus*, **ter ajuizado a ação pertinente dentro do lapso temporal de cinco anos, contados da violação do direito, OU proposto impugnação administrativa que lhe suspendesse tal prazo**. No caso não há prova nem de uma nem de outra ação.

O ajuizamento da ação em **setembro de 2024** faz extinguir a pretensão em virtude do transcurso do **prazo quinquenal de prescrição**.

Insta pontuar que o STJ entende que, nos casos de férias não gozadas ou não indenizadas, enquanto o militar estava em atividade, o prazo prescricional só começa a fluir a partir do momento em que o militar é desligado da ativa, haja vista que, enquanto ativo, **sempre poderá usufruir do direito ao descanso remunerado**. Todavia, o referido entendimento não se aplica ao caso dos autos, porquanto não se refere a indenização de férias não gozadas; mas de outro direito que ocorre pontualmente ao tempo da promoção, não havendo outra oportunidade até o fim da carreira de ser fruído senão quando promovido. Assim, considerando que não se trata de direito advindo de relação jurídica continuada mas pagamento certo por fato específico na carreira da parte autora, aplica-se a regra geral de contagem do prazo prescricional, que inicia-se da ciência do demandante acerca da violação do direito.

Ante o exposto, voto por **CONHECER DO RECURSO DA AUTORA E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos**. Condene o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Concedida a gratuidade, fica a parte isenta das custas processuais (art. 4º, II, da Lei 9.289/1996) e suspensos os honorários advocatícios (art. 98, §3º, da Lei nº 13.105/15 - CPC; art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95; art. 54, parágrafo único, in fine, da Lei 9.099/95, combinado com art. 1º da Lei 10.259/2001). **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019)**. Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa.